

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1375/2533	นางเนียร ลอยลม กับพวก	โจทก์
	นางหวล นิยมญาติ กับพวก	จำเลย
	นางหวล นิยมญาติ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายเหลือ วันทอง ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 104)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนที่ดินเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 12 วาและเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน ตามรูปแผนที่พิพาทเอกสารหมาย จ.3 ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษานี้ ออกจากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 205 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีการรังวัดตรวจสอบทำรูปแผนที่พิพาทตามเอกสารหมาย จ.3 ได้เนื้อที่ทั้งหมด 28 ไร่ 2 งาน 47 วา และห้ามจำเลยทั้งสองกับบริวารเกี่ยวข้องกันที่ดินที่ให้เพิกถอนนี้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 99,98)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องให้เพิกถอนที่ดินพิพาท ออกจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 205 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างอุทธรณ์แต่ยังคงห้ามจำเลยทั้งสองกับบริวาร
เกี่ยวข้องและทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเฉพาะในเรื่องให้เพิกถอนที่ดินพิพาท
ออกจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 205ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และห้ามจำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเฉพาะในเรื่องให้เพิกถอนที่ดินพิพาท
ออกจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 205ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และห้ามจำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(ประกาศนียบัตร อรรถกถา-ถาวร ตันตราภรณ์-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ